CONTRATTO DI MANUTENZIONE

n. CTR-2025-014

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Delta Quadri e Automazione S.r.l., con sede legale in Via del Lavoro 55, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 01023890994, in persona del legale rappresentante Franco Zanetti (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) il Committente gestisce impianti di captazione, sollevamento e depurazione delle acque, la cui continuità di esercizio costituisce servizio pubblico essenziale;

b) il Fornitore dichiara di disporre di personale qualificato, attrezzature e ricambi adeguati per eseguire le attività di manutenzione;

c) le Parti intendono disciplinare con il presente contratto le condizioni del servizio di manutenzione.

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga a eseguire la manutenzione dei quadri elettrici QE-80 e dei convertitori di frequenza INV-200. Gli impianti e le apparecchiature oggetto del servizio sono elencati nell'Allegato A.

Il servizio comprende la manutenzione programmata secondo i piani del costruttore, la manutenzione correttiva su chiamata e la fornitura dei ricambi necessari, esclusi i materiali di consumo.

Art. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo per il servizio è pari a euro 64.000,00, oltre IVA, ed è comprensivo di manodopera, trasferte, attrezzature e ricambi.

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Durata e rinnovo

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 1° aprile 2025 e scadenza il 31 marzo 2028.

Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta comunicata da una delle Parti con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza.

Art. 4 - Livelli di servizio

Il Fornitore riceve le chiamate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Per ogni chiamata il Fornitore garantisce l'arrivo di un tecnico presso l'impianto entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata e il ripristino della funzionalità entro 96 (novantasei) ore dalla chiamata.

I tempi decorrono dall'apertura del ticket nel sistema di gestione della manutenzione del Committente. Al termine di ogni intervento il tecnico del Fornitore compila il rapporto di intervento.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avviene con cadenza trimestrale posticipata. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e riportano il numero del presente contratto e il numero dell'ordine d'acquisto. Le fatture prive di tali riferimenti sono respinte.

Art. 6 - Penali

Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di cui all'Art. 4 si applica una penale di euro 100,00, fino a un massimo annuo pari al 10% del corrispettivo annuo.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso il Committente riconosce al Fornitore, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite, un indennizzo pari a 1 (una) mensilità del corrispettivo.

Il Fornitore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, garantendo in ogni caso la continuità delle prestazioni fino al subentro di un nuovo operatore.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di recesso e di disdetta, sono effettuate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Gli indirizzi delle Parti sono i seguenti: per il Committente, torrevalleacque@pec.example; per il Fornitore, deltaquadri@pec.example.

Le comunicazioni operative possono essere scambiate per posta elettronica ordinaria tra i referenti delle Parti: per il Committente, Dario Ferrante (dario.ferrante@torrevalleacque.example); per il Fornitore, Elisa Brambilla (service@deltaquadri.example).

Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce gli interventi eseguiti e i ricambi installati per 12 (dodici) mesi dalla data dell'intervento.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazione

Il Fornitore risponde dei danni causati al Committente e a terzi nell'esecuzione del contratto. A tal fine mantiene per tutta la durata del contratto una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 11 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del contratto sono riservate e non possono essere divulgate a terzi senza consenso scritto, per tutta la durata del contratto e per i 3 anni successivi. Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro e subappalto

Il personale del Fornitore accede agli impianti nel rispetto delle procedure di sicurezza del Committente e della normativa vigente. È vietato il subappalto, anche parziale, senza autorizzazione scritta del Committente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 giorni;

b) raggiungimento del limite massimo delle penali di cui all'Art. 6;

c) subappalto non autorizzato;

d) perdita dei requisiti di idoneità professionale dichiarati dal Fornitore.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione o esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Borgo Torrevalle.

Art. 15 - Disposizioni finali

Il contratto può essere modificato esclusivamente con atto scritto sottoscritto dalle Parti. L'eventuale tolleranza di una Parte rispetto a inadempimenti dell'altra non costituisce rinuncia ai propri diritti. Gli allegati formano parte integrante del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 17 marzo 2025

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Franco Zanetti

_____

Allegato A - Impianti e apparecchiature oggetto del servizio

Il servizio riguarda le apparecchiature di seguito elencate, identificate dal codice riportato sulla targhetta.

Codice	Impianto	Apparecchiature
IMP-01	Impianto di potabilizzazione di Fontechiara	QE-80: FON-QE-01; INV-200: FON-INV-01
IMP-02	Stazione di sollevamento fognario di Pontenero	QE-80: PON-QE-01
IMP-03	Serbatoio e stazione di rilancio di Collesereno	INV-200: COL-INV-01
IMP-04	Depuratore di Castelrovo	QE-80: CAS-QE-01; INV-200: CAS-INV-01
IMP-05	Campo pozzi di Valdombra	QE-80: VAL-QE-01
IMP-06	Stazione di sollevamento di Borgolago	QE-80: BOR-QE-01
IMP-07	Depuratore di Pratolungo	QE-80: PRA-QE-01; INV-200: PRA-INV-01
IMP-08	Stazione di rilancio acquedotto di Rivasecca	INV-200: RIV-INV-01
IMP-09	Campo pozzi di Montefosco	QE-80: MON-QE-01
IMP-10	Centrale idrica di Torrevalle Centro	QE-80: TOR-QE-01; INV-200: TOR-INV-01